language

大新桃城广西创鸿新能源有限公司 “5•28”一般高处坠落事故调查报告

2024-10-25 10:55 来源：大新县应急管理局 【字体：大 中 小】

大新桃城广西创鸿新能源有限公司

“5·28”一般高处坠落事故调查报告

2024年5月28日8时30分许，广西创鸿新能源有限公司位于大新县大岭村才屯XX号何某81.84kw屋顶分布式光伏项目工地发生一起高处坠落事故人死亡，直接经济损失85万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求各有关部门做好家属安抚，妥善处理善后事宜，按要求开展事故调查处理。县公安机关、应急管城镇政府有关负责同志赶赴现场处置，做好事故现场维护、现场勘查，善后处理等工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，5月29日，大新县人民政府成立了任组长，县政府办、县应急管理局、县发改局、县人社局、县工信局、县公安局治安大队、县住建局、县总工会和桃城镇人民政府等单位有关同志新桃城广西创鸿新能源有限公司“5·28”一般高处坠落事故调查组(以下简称事故调查组)，并邀请县纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组认真贯彻落实县委、县政府领导同志批示精神，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场、调查询问、调取资料、综合分析研判，查明了事故发生的经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关单人员的责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并就事故暴露出来的隐患问题提出防范整改措施。

经调查认定,大新桃城广西创鸿新能源有限公司“5·28”一般高处坠落事故是一起因作业人员安全意识淡薄，违章冒险作业；生产经营单位不落产主体责任，安全管理缺失，导致作业人员高处坠落受伤，经抢救无效死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

项目名称：广西华维建能新能源科技有限公司桃城镇大岭村才屯XX号何某81.84kw屋顶光伏项目。

项目地点：大新县桃城镇大岭村才屯XX号何某屋顶。

建设规模及内容：何某将其合法拥有的屋顶及户内闲置用地（以下简称屋顶）出租给广西华维建能新能源科技有限公司（以下简称广西华司）用于建设分布式光伏电站及运营。屋顶租赁期限为20年，自电站并网发电之日起算，20年届满后，按合同约定自动续约5年。装机总容量为81.8投资约36.83万元；年发电量约为10.64万千瓦时，占屋顶约268平方米，上网模式采用全额上网。

屋顶租赁费用：租期25年，业务开发资金总额是4万元，签署合同材料进场后支付何某2万元，安装好光伏发电设备后再支付2万元。此后，网发电之日起，屋顶租金按实际安装的光伏组件块数乘以每季度每块光伏组件的6.25元计算。

光伏项目投资：广西华维建能公司负责光伏项目的投资、设计、施工、安装以及运营期间的运行、管理、维护等。

光伏项目所有权及收益：光伏电站项目资产所有权、电站收益权均归属广西华维建能公司所有。

光伏项目备案：光伏电站建设项目于2024年4月19日取得了大新县发展和改革局《广西华维建能新能源科技有限公司桃城镇大岭村才屯X81.84kw屋顶光伏项目》备案证明，项目代码：2404-451424-04-01-89XXXX，项目法人单位是广西华维建能公司，建设性质为新建，所属行业为电力

（二）事故相关单位情况

1.广西华维建能公司，成立于2024年1月15日，统一社会信用代码：91450100MADAAXXXX（1-1），类型：有限责任公司（非自然人投资或人独资），住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区南宁综合保税区杜鹃路XX号汇通产业园XX栋XXX号，法定代表人：徐某（事发时法定代某，事发后2024年6月18日变更法定代表人为徐某），注册资本：贰佰万圆整，经营范围：一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，（依法须经批准的项目经相关部门批准展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

广西华维建能公司是由广西华维创能新能源科技有限公司百分之百控股；广西华维创能新能源科技有限公司由华能新能源股份有限公司持股十，深圳创维光伏电站投资有限公司持股百分之十；深圳创维光伏电站投资有限公司由深圳创维光伏科技有限公司百分之百控股。上述公司通过股理，深圳创维光伏科技有限公司和广西华维建能公司分别出具了合作关系证明书。

2.深圳创维光伏科技有限公司（下称深圳创维光伏公司），成立于2020年1月15日，统一社会信用代码：91440300MA5G20XXXX，类型：有司，住所：深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意公园X栋X座XXXX，法定代表人：范某，注册资本：伍仟万圆整，经营范围：太阳能光伏发其配件、太阳能用蓄电池、太阳能灯具、地源热泵、制冷设备、路灯的贸易、安装、运维及技术服务；太阳能光伏发电项目、小型水电项目、地热目、风力发电项目、燃气发电项目、生物质能发电项目的开发、建设、运维服务（不含电网的建设、运营）；储能和微网系统的建设与运营；工理，综合能源管理服务、计算机软件开发、技术转让；信息技术服；商务信息咨询（不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务）；经营电子商前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目可后方可经营）；家用电器销售；光伏设备及元器件销售。光伏设备及元器件制造；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子专用材料研专用材料制造；电子专用材料销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电子发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；储能技术服务；金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件制造；砼结构构件械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；材料制造；轻质建筑材料销售；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）发电业务、输电业务、供业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

深圳创维光伏公司持有深圳市宝安区住房和建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D34439XXXX，有效期：至2025年11月04日别及等级：电力工程施工总承包三级；持有广东省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ安许证字〔2021〕023XXXX围：建筑施工，有效期：2024年03月07日至2027年03月07日；持有国家能源局南方监管局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可证编00014-XXXX，许可类别和等级：承装类四级、承修类四级、承试类四级，有效期限自2021年01月05日始至2027年01月04日止。

3.广西创鸿新能源有限公司（下称创鸿公司），事故发生单位，成立于2023年12月12日，统一社会信用代码：91451424MAD6PRXXXX，类责任公司（自然人独资），住所：崇左市大新县县城城南区（上海国际商业广场）X号楼X单元XXX号房，法定代表人：贺某，注册资本：叁佰万营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务;报废电动汽车回收拆解;报废机动车回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:风力发电技术服务;新能源原动设备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利售;光伏设备及元器件销售:光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;新兴能源技术研发;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电产品销售;太阳建产品销售;信息技能发电技术服务;金属结构销售;信息技术咨询服务;光伏设备及元器件制造;电子元器件零售;制冷、空调设备制造;技术服务、技术开咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照开展经营活动）。经查，该公司无安全生产许可证、电力施工等相关资质。

2024年3月31日，创鸿公司与深圳创维光伏公司签署《代理商加盟合作协议》合同（合同编号：CWGF-JM-20240XXXX），成为深圳创维光伏商，深圳创维光伏公司授权创鸿公司在大新县、天等县区域内以其代理商的名义开展户用光伏系统销售、业务开发并向深圳创维光伏公司提供户用施工、安装等服务（须另行授权）。合作协议以附件形式包含了“安全生产管理协议书”，协议书中明确包含了“安全责任划分原则和甲乙双方伤任”的条款。

（三）光伏项目合同签订情况

2024年4月19日，创鸿公司业务员农某与何某就分布式光伏电站屋顶租赁达成一致意见，通过“创维民富APP”（该APP为深圳创维光伏公有）签署了《分布式光伏电站屋顶租赁合同》（合同编号：HT-HN-GXHWJ-GXDX-0004897）电子合同。电子合同为格式条款，甲方何某为出租方西华维建能公司为承租方，双方约定了何某将自有产权屋顶出租给广西华维建能公司用于屋顶光伏电站的建设及运营的相关内容。

（四）光伏项目施工情况

双方签署租赁合同后，创鸿公司向深圳创维光伏公司提交订单材料，光伏电站所需材料陆续运抵何某户，2024年5月10日，由创鸿公司邓某等施工队开始进场施工。

（五）事故发生单位的安全管理情况

创鸿公司是一家为满足加盟代理商条件而在当地设立的具有独立法人资格，完成一般纳税人税务登记的企业；该公司包括法定代表人贺某在名员工，其余人员均为临时用工人员，未设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员，未建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和操对作业人员的安全管理仅提口头要求及交待注意事项。

（六）事故发生经过

2024年5月28日，邓某、许某、周某、农某、杜某（死者）5人施工队在大岭村村委附近一家粉店吃完早餐后，约8时许到达何某家二楼楼顶光伏电站设备。农某和杜某负责接光伏板线口串（连）接，农某、杜某先后爬上铁架实施接线作业；邓某、许某、周某三人在二楼楼面负责焊接铁

和打螺丝。

8时30分许，正在二楼楼面施工作业的许某、农某听到杜某喊“哦”一声，循声回头望去，看见杜某从作业铁架上掉落，身体砸到二楼楼面的竹片盖板上，竹片盖板破穿坠落到一楼室内地面，此时事故发生。

（七）事故现场情况

事发现场位于大新县桃城镇大岭村才屯XX号（何某宅）二楼楼顶铁架上，该铁架原为楼梯遮阳（雨）棚，因安装光伏设备拆除了铁皮瓦后架，铁架前高220cm,后低210cm,测得坡度2度。作业人员在铁架上搭板作业时距离二楼楼顶地面220cm,距离一楼地面987cm,铁架底下有一天窗，500cm,宽120cm，高767cm。天井窗上放置有木板和竹片制成的盖板，天井窗南侧有一缺口，规格为长150cm,宽70cm，在缺口处可见有竹片盖板迹。天井窗西侧砌有一围墙，墙高135cm。



图1 涉事光伏项目正面图



图2 事故位置示意图

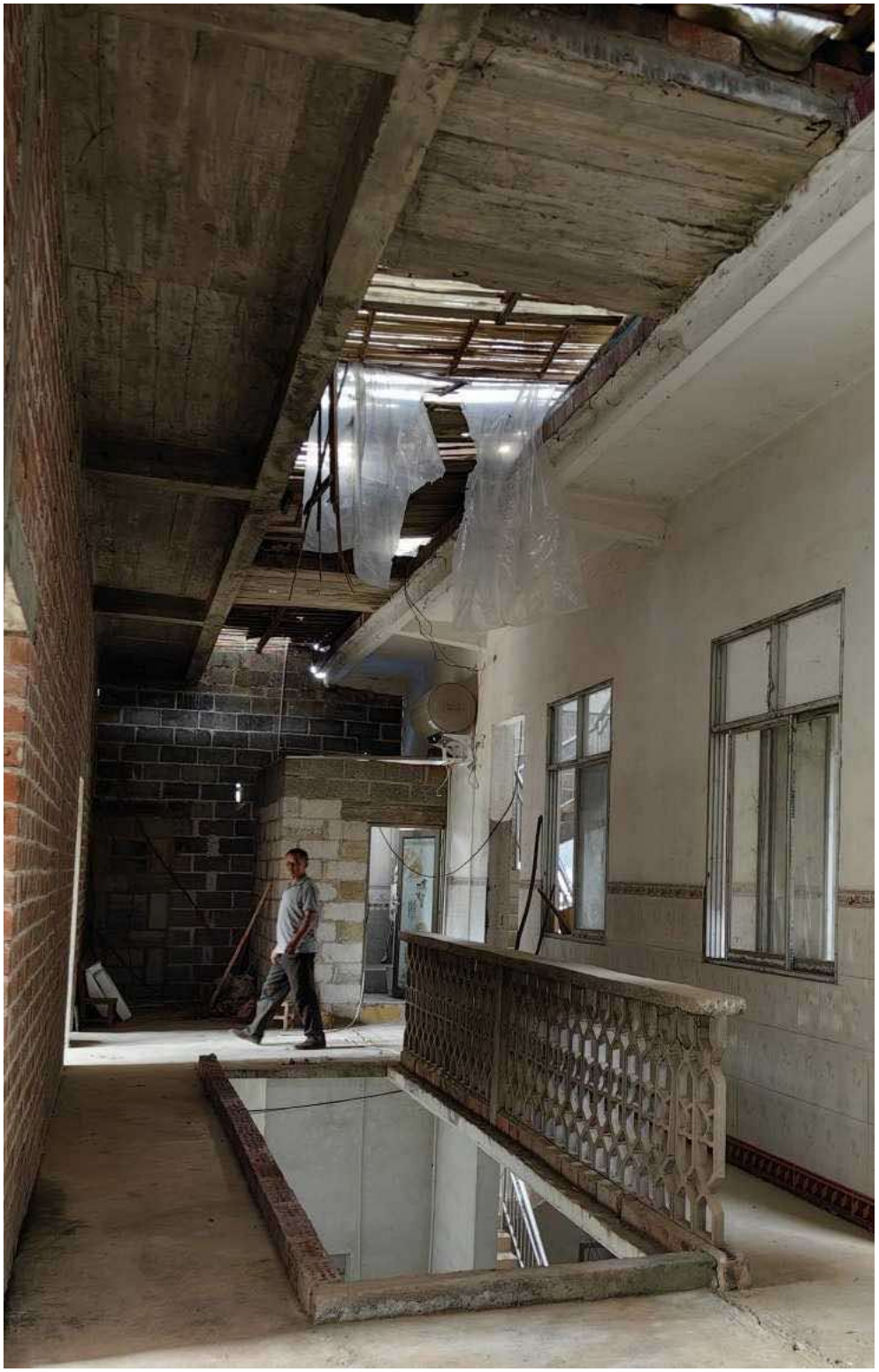


图3 杜某坠落示意图



图4 杜某坠落至一楼室内地面图

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者杜某，男，户籍地址：广西梧州市长洲区龙山路X号，身份证号码：45040419780506XXXX。系创鸿公司临时用工人《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，事故造成直接经济损失约85万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置和医疗救治情况

事故发生时何某正好从侧门走进家里，看到杜某掉落到室内地面仰卧着，其随即上前扶起杜某，杜某由于昏迷呼喊未有反应，此时邓某等人到楼下后呼喊杜某，杜某苏醒后喊“全身疼痛”，何某和现场工友们看到杜某伤势严重，左手肘部有流血，呼叫救护车等待到达的时间可能过长，由何某、周某和农某使用杜某的面包车送其去医院救治。在场工友一起将杜某抬到屋外的面包车上，由周某开车，何某和农某随同送往大新县人救，到达大新县人民医院后杜某随即被推进抢救室抢救，后经医院全力抢救无效死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

事故接报后，县公安机关、桃城镇人民政府按工作职责派人赶赴事故现场开展处置工作，勘查事故现场，组织协调事故善后等工作。县应急事故发生当日16时40许接到县人社局电话通报，要求派员参与事故赔偿商讨事宜，县应急管理局派员参加并核实事故信息，按照事故上报程序依法县政府和上级应急管理部门报告了事故信息，并安排专人负责后续事故信息的接收、流转与报送工作，同时向县纪委监委、县政法委报告事故信息。

（三）事故善后处置情况

杜某在医院抢救时邓某等人打电话向创鸿公司仓库管理员杨某和法定代表人贺某告知杜某坠落事件，要求贺某到医院处理。贺某因在天等县月28日13时30分许到达大新县人民医院，死者亲属与贺某就赔偿事宜进行协商，协商不成，死者亲属陈某14时许向公安机关报警，公安机关出警后警和死者亲属及贺某等人到县人社局就赔偿事宜组织进行协商。经县人社局、公安机关、应急管理局、桃城镇政府等单位组织协商，当事双方于5

时许达成事故善后处理共识，由创鸿公司先行支付5万元处理死者善后事宜，有关人身伤亡的赔偿待与保险公司沟通后另行签署协议。2024年7月8作，当事双方就有关人身伤亡赔偿达成一致，签署了协议书并向大新县人民法院申请司法确认。

（四）事故应急处置评估

从事故应急处置总体情况看，事故现场人员先期处置合理，事故发生后，县公安机关、县人社局、县应急管理局、桃城镇政府在事故处置过照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。经评估，事故应急处置协调有序、及时有效，善后处理平稳有序。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故直接原因是：杜某在未佩戴安全带和安全帽的情况下进行高处作业施工，不慎高处坠落导致死亡。

（二）直接原因分析

杜某未经专门的安全作业培训，未取得高处作业特种作业操作证，缺乏必要的安全意识和安全知识，在屋顶铁架上搭一块木板进行高处作业佩戴安全带和安全帽，未意识到潜在的坠落危险，作业过程中不慎坠落至地面，经抢救无效死亡。

（三）其他可能因素排除

大新县公安机关出具的《关于“5·28”广西大新县桃城镇大岭村才屯XX号杜某坠楼死亡的汇报》分析意见及大新县人民医院病历材料：“高坠致全身多处损伤引起呼吸循环衰竭死亡”排除刑事案件。

（四）间接原因

1.施工作业现场管理缺失。5月28日事故当天的施工作业内容包括动火作业、高处作业、临时用电等特殊工种作业，创鸿公司未安排专人进行管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；未对作业现场开展风险辨识、管控和隐患排查治理工作，未采取技术、管理措施，及时发现并消除未佩戴劳动防护用品，无证上岗作业的事故隐患。

2.安全生产管理缺失。创鸿公司未审核施工作业人员的上岗资格，作业人员违规上岗作业；对施工作业人员的安全教育培训工作缺失，未对人员进行教育培训和现场安全技术交底，未能使施工作业人员认识到工作中潜在的危险因素。

3.无相应资质承接施工项目。创鸿公司未取得安全生产许可证、电力工程施工及钢结构施工等资质，违规承接含电力建设、钢结构施工项目。

四、事故发生单位存在的主要问题

创鸿公司安全生产法治意识淡薄，安全生产主体责任不落实，未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，未制定并实施本单位的安全[]；未取得安全生产许可证、电力工程施工及钢结构施工等资质[]，违规承接含电力建设、钢结构施工项目；未对施工作业人员进行安全教育培训和技术交底，[]；安全管理缺失，未审核施工作业人员的上岗资格，邓某等5人施工队无一人持有特种作业操作证，违规上岗作业[]，未对作业现场开识、管控和隐患排查治理工作，作业现场天井窗口未采用承载力满足安全要求的盖板覆盖等物理封控措施，作业现场未安排专人进行安全管理，术、管理措施，及时发现并消除作业人员无证上岗、未佩戴劳动防护用品，冒险进行高处作业的事故隐患。

五、事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）建议不予追究责任人员。

杜某，男，创鸿公司临时用工人员，安全意识淡薄，未取得高处作业特种作业操作证，未佩戴安全带和安全帽在屋顶铁架上搭一块木板冒险作业[]施工，不慎高处坠落导致死亡。违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.2.3[]《中华人民共和国安全生产法》第五十七定，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议。

1.贺某，创鸿公司法定代表人，安全生产第一责任人，未履行安全生产第一责任人责任，未组织建立健全并落实本单位全员安全生产责任制制定并实施本单位安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育和培训，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，查本单位的安全生产工作；未能及时发现并消除作业人员无证上岗，未佩戴劳动防护用品冒险进行高处作业的事故隐患，导致发生生产安全事故，生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[]、第二十一条[]的规定，建议大新县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产律法规依法对其进行行政处罚。

2.创鸿公司，安全生产主体责任不落实，未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，未制定并实施本单位的安全操作规程；未对施工进行安全教育培训，确保具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，施工作业人员不能有效识别工作中存在的危险因

有相应资质承接含电力建设、钢结构项目施工；安全管理缺失，未审核施工作业人员的上岗资格，施工作业人员未取得特种作业操作证违规上岗作现场未安排专人进行安全管理，未采取技术、管理措施，及时发现并消除作业人员无证上岗，未佩戴劳动防护用品冒险进行高处作业的事故隐患，生产安全事故，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条[]、第三十条[]、第四十一条第一款[]、第二定，建议大新县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规依法对创鸿公司进行行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取事故教训，严格落实企业主体责任。

创鸿公司要深刻吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任，严格遵守国家法律、法规、标准、规范的要求，规范经营行为。要建立健全并全员安全生产责任制和安全生产规章制度，根据生产经营作业的实际情况制定相关的安全操作规程；对于临时施工人员要纳入本单位从业人员统一格审核其上岗资格;要切实加强对施工人员的安全生产教育和培训，增强施工人员的安全意识，保证施工人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关产规章制度和安全操作规程；要加强施工现场的安全生产管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；要建立健全并落实安全风险分级管控和事查治理制度，及时发现并消除各类安全事故隐患，坚决防止事故的再次发生。

（二）持续开展重大事故隐患排查整治工作。

各生产经营单位要严格对照国家法律法规和行业《重大事故隐患判定标准》要求，主要负责人要带头研究组织开展企业重大事故隐患排查治处作业、动火作业、临时用电、有限空间作业等危险作业摆在安全生产工作突出位置，严格落实作业审批制度，认真审核特殊作业人员资格审查，种作业操作证人员一律不得从事特种作业，并安排专门人员加强现场安全管理，坚决杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律现象，防止各类安生。

（三）严格落实三管三必须要求，切实履行监管责任。

鉴于分布式光伏发电项目暴露出来的安全隐患问题，建议大新县发展和改革局依照《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国安全《电力建设工程施工安全监督管理办法》《国家能源局分布式光伏发电项目管理暂行办法》等法律法规规章规定，制定规范我县分布式光伏发电项理工作，建立健全长效管理机制，对我县辖区内所有的光伏企业进行资格审查，达不到安全条件的一律不予准入，全面消除安全隐患，促进光伏行康发展。

各行业主管部门要强化行业监管责任，各乡镇要严格落实属地管理责任；要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营全”和“守土有责”的总要求，进一步加强对监管行业、辖区企业的安全监管力度，坚决把安全生产各项工作措施落到实处；扎实推进安全生产治年行动，严格督促企业落实主体责任，提高企业安全管理能力，推动企业进一步开展安全风险评估和危害辨识及安全隐患排查治理，夯实安全生产升本质安全水平，确保全县安全生产形势持续稳定。